

C. La détermination de l'autorité compétente

On a vu que la police administrative générale était exercée par différentes autorités et qu'il existait une multitude d'autorités titulaires de pouvoirs de police spéciale, lesquelles polices ont parfois un objet englobé par la police générale et/ou parfois les mêmes titulaires.

Il arrive donc souvent que, pour un même risque, plusieurs autorités de police administrative soient *a priori* susceptibles d'intervenir ou qu'une même autorité soit susceptible d'intervenir à plusieurs titres.

Lorsque l'on hésite sur l'autorité de police administrative générale compétente, il s'agit d'une question de répartition des compétences.

Lorsque l'on hésite sur l'intervention de la police administrative générale ou d'une police spéciale, ou bien sur la police spéciale compétente, il s'agit d'une question de concours de police.

1. La répartition des compétences

A priori, les choses sont simples.

C'est le maire qui est compétent lorsqu'il s'agit de lutter contre une menace circonscrite au territoire d'une commune (art. L2212-1 CGCT).

C'est le préfet qui est compétent lorsque l'atteinte à l'ordre public concerne plusieurs communes sans pour autant aller au-delà du cadre département (art. L. 2215-1 CGCT).

Et c'est le Premier ministre qui est compétent lorsque la menace dépasse le cadre départemental.

En réalité, les choses sont toutefois un peu plus complexes.

Premièrement, il y a au moins un cas où n'importe quelle autorité de police administrative générale a compétence pour intervenir. C'est pour prendre des mesures destinées à protéger la dignité de la personne humaine.

Cela résulte de la célèbre affaire dite du « lancer de nains » (CE, Ass., 27 octobre 1995, *Commune de Morsang-sur-Orge*). On y reviendra en détail. Pour le moment, intéressons-nous seulement à la question de la compétence.

Le maire de la ville avait-il compétence pour interdire cette activité sur le territoire de la commune ? C'était une question nationale plus que locale. Une telle activité heurtait les consciences bien au-delà des limites de la commune, qui n'était du reste pas la seule dans laquelle des boîtes de nuit organisaient ce genre de « spectacles ». Normalement, pour qu'un maire soit compétent, il faut en principe qu'existe des circonstances locales particulières justifiant son intervention. Autrement dit, il faut qu'existe une menace particulière pour l'ordre public circonscrite au territoire de sa commune. Pas ici : *« que l'autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine »*.

Deuxièmement, l'exercice de sa compétence par une autorité de police administrative générale n'exclut en effet pas nécessairement qu'une autre intervienne également.

Les autorités locales peuvent en effet aggraver les mesures prises par des autorités supérieures dès lors qu'existent des circonstances locales particulières (CE, 18 avril 1902, *Commune de Nérès-les-Bains*, GAJA).

Sauf texte spécial, les autorités locales ne peuvent en revanche pas les alléger.

Notez bien que je parle ici de répartition des compétences entre autorité de police administrative générale et non de concours de police administrative générale et spéciale. Dans ce cas-là, l'intervention des autorités locales peut être totalement exclue. On y reviendra.

Troisièmement, les préfets peuvent se substituer aux maires, après mise en demeure restée infructueuse, en cas de carence de celui-ci dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative (art. L. 2215-1 CGCT). Le préfet est dispensé de la mise en demeure en cas d'urgence.

Quatrièmement et dernièrement, dans certaines communes, une partie des pouvoirs de police administrative générale n'est pas exercée par les maires mais par les préfets.

C'est le cas dans les communes où la police est dite étatisée (art. L. 2214-1 CGCT). Dans ces communes (les chefs-lieux de département et éventuellement d'autres en raison de leurs caractéristiques particulières : population, délinquance de zone urbaine, communes touristiques, etc.), c'est ainsi le préfet, et non le maire, qui est par exemple compétent pour prévenir les troubles à la tranquillité publique (art. L. 2214-4 CGCT), sauf pour les troubles de voisinage.

Ce n'est ainsi pas le maire de Marseille qui est compétent pour lutter contre les rodéos urbains mais le préfet.

À Paris, la logique est même inversée. Ce n'est pas le maire qui est l'autorité normale de police. C'est le préfet (de police), sous réserve de certaines exceptions (salubrité sur la voie publique et des bâtiments, bruits de voisinage, etc.).

C'est ce qu'a prévu l'arrêté consulaire du 12 messidor an VIII (1^{er} juillet 1800) et c'est ce que prévoit encore le code général des collectivités territoriales, tel que dernièrement modifié par la loi relative au statut de Paris du 28 février 2017, laquelle renforce toutefois les exceptions.

CE, 29 novembre 2022, *Sté Périgord Shooting Club* : un préfet excède sa compétence en suspendant l'activité d'un établissement de ball-trap en raison de nuisances sonores constitutives d'un trouble à l'ordre public dès lors que l'objet de la mesure doit s'apprécier en fonction de la localisation de l'établissement et non en fonction de la portée des troubles.

2. Les concours de polices

Les solutions varient selon qu'il s'agit d'un concours de police entre polices spéciales, ou entre la police générale et une ou des polices spéciales.

a) Les concours de polices spéciales

C'est le principe d'indépendance des législations qui s'applique. Chaque autorité de police peut donc intervenir.

Par exemple, le défrichement d'un bois à proximité d'un monument historique suppose deux autorisations : une du ministre de l'Agriculture qui décide en fonction des impératifs forestiers ; une du ministre de la Culture qui statue au regard de considérations d'ordre esthétique.

b) *Les concours entre police générale et police spéciale*

En principe, c'est l'autorité spéciale qui est compétente. C'est une sorte d'application de l'adage selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales.

Néanmoins, selon la police spéciale concernée, le principe d'exclusion est plus ou moins absolu. On peut distinguer 3 cas de figure.

Le premier, c'est celui où l'existence d'une police spéciale exclut totalement l'intervention de la police générale.

C'est par exemple cas concernant la police des antennes-relais : un maire ne peut donc pas réglementer l'implantation d'antennes-relais sur le territoire de sa commune (CE, 26 octobre 2011, *Commune de St Denis* : police spéciale attribuée à l'ARCEP et à l'AFNR).

Idem pour la police des OGM : un maire ne saurait interdire la culture d'OGM sur le territoire de sa commune alors que le ministre de l'Agriculture, qui détient en la matière un pouvoir de police spéciale, en a autorisé la mise sur le marché (CE, 24 septembre 2012, *Commune de Valence*).

Ou bien encore pour la police des compteurs électriques communicants dits *Linky* (CE, 11 juillet 2019, *Commune de Cast*) et pour la police des pesticides (CE, 31 décembre 2020, *Commune d'Arcueil*).

Le deuxième cas de figure est celui où l'existence d'une police spéciale exclut l'intervention de la police générale, sauf en cas d'urgence, plus précisément pour prévenir un péril grave et imminent.

C'est par exemple le cas pour la police des installations classées pour la protection de l'environnement (CE, 15 janvier 1986, *Sté Pec-Engineering* ; CE, 29 septembre 2003, *Houillères du bassin de Lorraine*) ou de la police de l'eau (CE, 2 décembre 2009, *Commune de Rochecourt-sur-Marne* : mesure prise par un maire en raison du péril imminent que constitue la teneur élevée en nitrate de l'eau distribuée dans sa commune en l'absence d'intervention du préfet titulaire de la police de l'eau).

Le troisième et dernier cas de figure est le plus ancien mais aussi le plus favorable à la police administrative générale.

C'est celui où l'existence d'une police spéciale exclut l'intervention de la police générale, sauf si des circonstances locales particulières justifient que soient prises des mesures plus sévères.

Par exemple, même si le ministre de la Culture a autorisé la diffusion d'un film sans restriction sur le territoire national, un maire peut en interdire la diffusion dans sa commune, en raison des circonstances locales (CE Sect., 18 décembre 1959, *Sté Les films Lutétia, GAJA*).

Idem pour les heures de fermeture des débits de boissons.

Cette jurisprudence s'applique-t-elle en cas de concours avec la police de l'état d'urgence sanitaire ? Oui, mais de manière extrêmement restrictive.

CE, 17 avril 2020, *Commune de Sceaux* : « la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s'appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l'édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l'efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l'État ».